

Der Betriebsrat

Informationsdokument · Praxisbaustein der Juniorenfirma (vertiefend; im Bildungsplan BWL BK II nicht als eigener Inhalt ausgewiesen)

1 WAS IST EIN BETRIEBSRAT?

- Eine **gewählte Vertretung der Arbeitnehmer** innerhalb eines Unternehmens.
- Vertritt die Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber.
- Sorgt dafür, dass Rechte und Anliegen der Beschäftigten berücksichtigt werden.

MERKE

Rechtliche Grundlage ist das **Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)**.

2 AUFGABEN

- **Überwachung:** achtet darauf, dass Schutzgesetze eingehalten werden (z. B. Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz) und Mitarbeiter fair behandelt werden.
- **Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten:** Einstellungen, Versetzungen, Kündigungen – eine Kündigung ohne Anhörung des Betriebsrats ist unwirksam (§ 102 BetrVG).
- **Gleichberechtigung:** setzt sich für die Gleichbehandlung aller Beschäftigten ein.

3 WAHL

- Die Arbeitnehmer wählen den Betriebsrat in **geheimer Wahl**.
- **Wahlberechtigt** sind alle Beschäftigten ab 16 Jahren; **wählbar** ist, wer 18 Jahre alt ist und dem Betrieb 6 Monate angehört.
- Die **Größe** richtet sich nach der Zahl der Wahlberechtigten (§ 9 BetrVG): 5–20 → 1 Person · 21–50 → 3 Mitglieder · 51–100 → 5 Mitglieder ...
- In vielen Betrieben gibt es zusätzlich eine Jugend- und Auszubildendenvertretung.

4 DER BETRIEBSRAT IN UNSERER JUNIORENFIRMA

- Bei ~30 Mitarbeitenden wählen wir – wie ein echter Betrieb unserer Größe – **3 Betriebsratsmitglieder**, jeweils zu Schuljahresbeginn.
- Der Betriebsrat ist **erste Anlaufstelle bei Problemen** – auch gegenüber der Geschäftsleitung – und bringt Wünsche und Anliegen der Mitarbeitenden ein.
- Abweichung zum Gesetz: Bei uns können auch Mitarbeitende **unter 18 Jahren** gewählt werden.